

1500858-40.2019.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes contra a Flora

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... definitiva há mais de 5 anos, referente a tráfico/autos n. 0003473-97.2007.8.26.0438 - fls. 193/194), pelo que fixo sua reprimenda no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção (aumento de 1/6).

Sem agravantes. Há de incidir a atenuante da confissão, pelo que a pena volta ao seu patamar anterior de 1 (um) ano de detenção.

Na terceira fase, sem causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500858-40.2019.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500858-40.2019.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a Flora

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO RAMOS DE ALMEIDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

PAULO SÉRGIO RAMOS DE ALMEIDA, qualificado às fls. 32, foi denunciado e processado como incurso no artigo 38-A, caput, da Lei 9.605/98, porque, em tese, no período compreendido entre 5 de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2019, de maneira continuada, na propriedade denominada "Sítio Boiadeiro", bairro Córrego Grande, na zona rural deste Município de Penápolis, o réu destruiu e danificou vegetação primária ou secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica.

Consta dos autos que, no dia 5 de março de 2015, o denunciado adquiriu a propriedade da área rural denominada "Sítio Boiadeiro", objeto da matrícula imobiliária 46.933, do Registro de Imóveis desta Comarca de Penápolis (fls. 63/65 - registro nº 4).

No dia 28 de fevereiro de 2019, policiais ambientais estiveram na propriedade e constataram o desmatamento do maciço ambiental remanescente do bioma Mata Atlântica

(fl. 10), num total de 1,26653 hectare (fl. 114).

Enfatiza-se que o laudo pericial nº 154.429/2019 concluiu que houve uma redução do maciço florestal ao longo dos anos, tendo em vista as imagens datadas de 2016, 2017, 2018 e 2019, obtidas via satélite local por meio da utilização do programa "Google Earth Pro" (fls. 24/31).

A denúncia foi recebida em 14.5.2021 (fls. 122/123).

O denunciado foi citado (fl. 133) e ofertou resposta à acusação (fls. 135/141).

Na fase de instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 209/210), sendo o réu ao final interrogado (fl. 208).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia (fls. 204/207). A Defesa técnica, por sua vez, postulou a absolvição do denunciado por ausência de dolo ou então aplicação de pena mínima (fls. 204/207).

II - Da Fundamentação

No tocante à materialidade delitiva, restou evidenciada por meio do(a): i) boletim de ocorrência (fls. 4/11); e ii) auto de infração ambiental (fls. 11/13); iii) laudo do local relacionado ao crime ambiental (fls. 24/31); iv) certidão de matrícula do imóvel rural (fls. 63/66).

Resta saber se a autoria foi evidenciada pela prova oral colhida nos autos.

A Testemunha/CPM Ambiental José Francisco Souza Campagnoli esteve no local na ocasião há bastante tempo. Foi feita a constatação de degradação da vegetação rasteira, detectada por imagem aérea. Fazem a mensuração para ver se se coaduna com a degradação constatada pelas imagens aéreas. A justificativa do réu foi a necessidade de manter o pasto limpo, para evitar bichos. A degradação foi pequena se comparados com os casos que atendem. No sítio dele foi a segunda autuação que ocorreu. Quando foram ao local, já sabiam que se tratava de dano à Mata Atlântica.

A Testemunha/CPM Ambiental Roserwald Albuquerque Lima Faleiros afirmou que possuem um sistema de monitoramento via satélite, em SP, para verificar se tem vegetação faltando em alguma propriedade. Acha que foram 2 vezes nesse sítio e constaram desmatamento em 2 áreas, em datas diferentes. Era desmatamento de Mata Atlântica. O réu disse que parte da área ele limpou por conta de binhos peçonhentos e sujeira e a outra parte teria sido o antigo dono.

Em seu interrogatório, PAULO SERGIO RAMOS DE ALMEIDA disse que a estrada acaba no sítio e, dois lados é mata. Ao lado da casa havia uma faixa de cipós e vegetação e, da sua casa, não conseguia ver a porteira e vice-versa. Por questão de segurança, limpou essa vegetação (rasteira, mas tipo cipó), mas manteve as árvores, a não ser aquelas que estavam secas. A distância entre sua casa e porteira é de aproximadamente 300 metros. Não imaginava que teria problema. O satélite pegou, na primeira vez, apenas uma parte da área e, depois de 1 ano e pouco, flagrou a outra parte, que ele já tinha limpado, pelo que acabou recebendo as duas multas. Porém, conseguiu resolver administrativamente o caso e pagou uma multa só. Está na propriedade até hoje.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo, pelo que a ação penal é procedente.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática de delito envolvendo dano/destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, com área danificada de 2,02529 hectare, conforme auto de infração de fls. 11/13, confirmado pelo laudo de fls. 29/31, que confirma que, ao longo dos anos de 2016 a 2019, havia um maciço florestal que fora reduzido nesse período.

Tal dano foi confirmado por ambos policiais ambientais, ouvidos em audiência e que, à época, participaram da constatação da infração.

Como vistos, todos os depoimentos das testemunhas ouvidas e Juízo, tanto na fase policial, quanto em Juízo, foram no sentido de que a vegetação local da tal área rural foi reduzida ao longo dos anos, o que, de qualquer forma, foi assumido pelo acusado, que disse tê-lo feito por conta de segurança pessoal e limpeza.

E não se alegue ignorância quanto ao fato, pois a ninguém é dado invocar o desconhecimento da lei, ainda mais em um caso como esse em que os próprios agentes confirmaram terem ido ao local por duas vezes em razão de autuações similares.

Diante disso, de rigor sua condenação.

Assim, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 38-A, da Lei 9.605/98.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

As circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe são favoráveis, pois possui mau antecedente (condenação definitiva há mais de 5 anos, referente a tráfico/autos n. 0003473-97.2007.8.26.0438 - fls. 193/194), pelo que fixo sua reprimenda no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção (aumento de 1/6).

Sem agravantes. Há de incidir a atenuante da confissão, pelo que a pena volta ao seu patamar anterior de 1 (um) ano de detenção.

Na terceira fase, sem causa de aumento e/ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal poderá ser o aberto, dado que seu único antecedente é antigo.

Assim, presente os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade do réu por prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos (maus antecedentes) a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, primeira parte, do art. 44, do CP.

III - Do Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação penal, para CONDENAR PAULO SÉRGIO RAMOS DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no artigo 38-A, da Lei 9.605/98, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Presente os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade do réu por prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, primeira parte, do art. 44, do CP.

Apelará em liberdade, até mesmo em razão da natureza da pena imposta.
Custas na forma da lei.

Honorários à Advogada nomeada, nos termos do Convênio OAB/DP.

P. I. C.

Penápolis, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA